# 法學英文主題整理：憲法與基本權（Constitutional Law & Rights）

> 涵蓋 104-114 年司律一試法學英文考古題，依主題分類彙整詞彙、中英對照與考古題原文。

---

## 一、核心詞彙與中英對照

| 英文 | 中文 | 出題年度 |
|---|---|---|
| constitution | 憲法 | 多年 |
| amendment | 修正案 | 多年 |
| due process | 正當法律程序 | 108 |
| substantive due process | 實質正當程序 | 108 |
| procedural due process | 程序正當程序 | 108 |
| equal protection | 平等保護原則 | 109 |
| suspect classification | 可疑分類 | 109 |
| sex classifications | 性別分類 | 109 |
| freedom of expression / speech | 言論自由 | 104、105 |
| freedom of assembly | 集會自由 | 104 |
| free exercise of religion | 宗教自由（宗教行使自由） | 107 |
| prior restraint | 事前限制（事前檢查） | 109 |
| scrutiny | 審查標準 | 110、112、113、114 |
| strict scrutiny | 嚴格審查 | — |
| heightened scrutiny / interm | 中度審查 | 110、112 |

| | | |
|---|---|---|
| ediate scrutiny | | |
| rational basis review | 合理基礎審查 | — |
| clear and present danger | 明顯而立即的危險 | 110 |
| incorporation doctrine | 編入原則（適用於各州） | 109 |
| judicial review | 違憲審查（司法審查） | 111 |
| stare decisis | 遵循先例 | 111 |
| separation of powers | 權力分立 | — |
| federalism | 聯邦制 | — |
| referendum | 公民投票 | 104 |
| recall | 罷免 | 112 |
| presidential immunity | 總統豁免權 | 111 |
| partisan gerrymandering | 黨派劃分選區 | 108 |
| constitutional complaint | 憲法訴願 | 113 |
| emergency order / decree | 緊急命令 | 106 |
| ratification | 批准；追認 | 114 |
| interstate commerce | 州際商業 | 112 |
| commerce clause | 商業條款 | 112 |
| obscene | 猥褻的 | 105、107 |
| right of privacy | 隱私權 | 106 |
| overbreadth doctrine | 過度廣泛原則 | — |
| chilling effect | 寒蟬效應 | — |
| bill of rights | 權利法案 | — |
| appropriates | 徵用 | 110 |
| struck down | 宣告違憲 | 111 |
| | 第一修正案（言論、宗教、集 | |

| | | |
|---|---|---|
| First Amendment | 會自由） | 多年 |
| Fourth Amendment | 第四修正案（搜索扣押） | 109 |
| Fifth Amendment | 第五修正案（不自證己罪） | 109 |
| Sixth Amendment | 第六修正案（對質詰問） | 109 |
| Eighth Amendment | 第八修正案（禁止殘忍刑罰） | 114 |
| Fourteenth Amendment | 第十四修正案（正當程序、平等保護） | 多年 |

---

## 二、考古題原文與考點提示

### 1. 正當法律程序（Due Process）

> **108 年第 65 題**
> Our opinions applying the doctrine known as "___" hold that the Due Process Clause prohibits States from infringing fundamental liberty interests, unless the infringement is narrowly tailored to serve a compelling state interest.
> (A) procedural due process (B) substantial process
> (C) due diligence (D) substantive due process
> → 答案：(D)

**考點提示：**

- **substantive due process**（實質正當程序）：保護基本自由權（fundamental liberty interests）不受政府侵害，政府限制須通過嚴格審查（narrowly tailored + compelling state interest）。
- **procedural due process**（程序正當程序）：政府剝奪生命、自由、財產前，須給予通知（notice）與聽證（hearing）機會。
- 作答關鍵：題目出現 "fundamental liberty" + "narrowly tailored" + "compelling interest" → 指向實質面，選 substantive。
- 注意陷阱：(B) substantial process 不是法律用語，刻意混淆 substantive。(C) due diligence（盡職調查）屬商法概念，無關。

---

## 2. 平等保護與性別分類（Equal Protection & Sex Classifications）

**109 年第 70 題**

Which of the following is least related to the constitutional guarantee of equal protection?

(A) suspect classification (B) disparate treatment

(C) discrete and insular minorities (D) fair and balanced doctrine

→ 答案：**(D)**

**109 年第 69 題**

___ may be used to compensate women for particular economic disabilities they have suffered, to promote equal employment opportunity, and to advance full development of the talent and capacities of our Nation's people.

(A) Race discrimination (B) Sex classifications

(C) Sexual orientation (D) Gender discrimination

→ 答案：**(B)**

**考點提示：**

- **equal protection**（平等保護）：第十四修正案要求政府對相似處境之人為相同對待。
- 與 equal protection 高度相關的概念：suspect classification（可疑分類）、disparate treatment（差別待遇）、discrete and insular minorities（隔離且弱勢的少數族群）。
- (D) fair and balanced doctrine 是新聞報導用語，非憲法概念，一看即知選它。
- **sex classifications**（性別分類）：可用於「補償」女性在經濟上遭受的不利，適用中度審查。注意與 gender discrimination（性別歧視）的差異：前者為分類手段，後者為歧視結果。

題目翻譯與背景

這句話出自美國最高法院 1996 年關於 「維吉尼亞軍校招生案」 (United States v. Virginia) 的判決書內容。

題目意思：

「性別分類 可被用來補償女性所遭受的特定經濟弱勢、促進平等就業機會，並推進國民才幹與能力的充分發展。」

選項分析與說明

- (B) Sex classifications (正確答案)：
  在法律語境中，"classifications" 指的是法律或政策依據特定特徵（如性別、種族）對人進行分類。根據美國憲法第 14 修正案的「平等保護條款」，政府若要採取補救性措施（如保障名額或特定優惠）來幫助歷史上受歧視的群體（如女性），這種以性別為基礎的分類是被允許的，前提是為了達成重要的政府目標。
- (A) Race discrimination（種族歧視）：
  「歧視」通常指負面的不公平對待。雖然法律也會討論「補償性種族分類」，但本句的原文核心是針對女性（women）的經濟補償與平等機會，且原文使用的是 "classifications"。
- (C) Sexual orientation（性傾向）：
  雖然這也是反歧視法律保護的範圍，但與本題探討「補償女性歷史經濟弱勢」的判決背景無關。
- (D) Gender discrimination（性別歧視）：
  「歧視」是指不平等待遇，而題目強調的是一種「手段」或「工具」（may be used to...），用來補償弱勢。在法學原文中，使用「分類 (classifications)」來描述這種政府採取的差別待遇措施更為精確。

總結

這句話強調的是：性別分類不應再被用來限制女性（如過去禁止女性入學），但可以被用來作為「積極平權措施 (Affirmative Action)」，協助女性克服歷史遺留的經濟障礙。

---

### 3. 審查標準（Levels of Scrutiny）

> **114 年第 66 題**
> The level of ___ essentially dictates the lens through which the court will analyze the governmental action. Its highest level means that the court will not defer to the government for its purpose or method at all.
> (A) security (B) protection
> (C) deference (D) scrutiny
> → 答案：(D)

> **110 年第 67 題**
> Given that homosexuals have been a discrete and insular minority in the society, different treatment based on sexual orientation should be subject to heightened ___.
> (A) regulation (B) probe
> (C) surveillance (D) scrutiny
> → 答案：(D)

這題的正確答案是 (D) scrutiny（審查）。

這段話描述的是美國法律中重要的「司法審查標準」(Tiers of Scrutiny) 概念。

題目翻譯與解析

「審查 (Scrutiny) 的層級基本上決定了法院分析政府行為的觀點（透鏡）。其最高層級意味著法院完全不會就政府的目的或手段向政府妥協（讓步）。」

選項說明與分析

- (D) Scrutiny (正確答案)：
  在美國憲法訴訟中，法院會根據案件涉及的權利性質，決定使用不同的「審查標準」：
  1. 合理基礎審查 (Rational Basis Review)：最低層級，法院高度尊重政府。
  2. 中度審查 (Intermediate Scrutiny)：中等層級。
  3. 嚴格審查 (Strict Scrutiny)：最高層級（題目所指的 highest level）。在此標準下，

法院對政府行為抱持懷疑態度，不會直接接受政府的說法（not defer to the government），政府必須證明其行為是為了達成「極為重要的利益」且手段「必不可少」。

- (C) Deference (權威尊重/讓步)：
  "Deference" 指的是法院尊重行政或立法機關專業判斷的「行為」。題目提到「不會 defer」，因此答案應是決定這種尊重程度的機制，即 "scrutiny"。
- (B) Protection (保護)：
  雖然法院的審查是為了保護公民權利，但「保護的層級」並非法律術語中用來形容法院分析工具（lens）的標準說法。
- (A) Security (安全)：
  與法律審查標準無關。

總結

這題考的是法律英文中的專業術語。Level of scrutiny 是指法院在判斷法規是否違憲時所採取的「嚴格程度」。

> **112 年第 66 題**
> Judicial Yuan Interpretation No. 748 indicates that different treatment based on sexual orientation should be subject to heightened ___.
> (A) criterion (B) certiorari
> (C) screen (D) scrutiny
> → 答案：(D)

**考點提示：**

- **scrutiny** 幾乎每年必考，為最高頻憲法詞彙。
- 三層審查標準：
  - **Strict scrutiny**（嚴格審查）：narrowly tailored + compelling interest（適用於種族、宗教、國籍分類）。
  - **Intermediate / heightened scrutiny**（中度審查）：substantially related + important interest（適用於性別、婚生性分類）。
  - **Rational basis review**（合理基礎審查）：rationally related + legitimate interest（適用於經濟管制）。
- 作答關鍵：看到 "lens through which the court will analyze" 或 "subject to heightened ___" → 選 scrutiny。
- 常見干擾選項：security（安全）、surveillance（監控）、certiorari（調卷令）都與法律審查無關。

---

### 4. 事前限制（Prior Restraint）

**109 年第 67 題**

A ___ is an official restriction imposed upon speech or other forms of expression in advance of actual publication.

(A) prior notification (B) prior consent

(C) prior conviction (D) prior restraint

→ 答案：**(D)**

**考點提示：**

- **prior restraint**（事前限制）：政府在言論發表「之前」即予以限制，美國最高法院認為推定違憲（presumptively unconstitutional）。
- 作答關鍵：題目出現 "in advance of actual publication" → 選 prior restraint。
- 干擾選項辨識：prior notification（事前通知）、prior consent（事前同意）、prior conviction（前科）都含 prior 但意思完全不同。

---

### 5. 明顯而立即的危險（Clear and Present Danger）

**110 年第 68 題**

When an application of an outdoor parade presents no ___, the government that denies the application simply based on its discretion is prone to infringe upon the freedom of assembly.

(A) overinclusiveness (B) vagueness

(C) clear and present danger (D) compelling interests

→ 答案：(C)

**考點提示：**

- clear and present danger（明顯而立即的危險）：政府限制言論或集會自由的前提，須達到「明顯而立即危險」的程度，否則不得限制。
- 作答關鍵：題目情境為政府「無正當理由」拒絕集會申請 → 沒有 clear and present danger 就不能拒絕。
- 其他選項雖是違憲審查概念（overinclusiveness 過度涵蓋、vagueness 不明確、compelling interests 迫切利益），但題目問的是「限制集會的前提」而非審查標準。

---

### 6. 編入原則（Incorporation Doctrine）

**109 年第 68 題**

In Palko v. Connecticut, the petitioner argued that the Fourteenth Amendment ___, as against the States, the Fifth Amendment requirement that no person "be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb." The Court disagreed, holding that federal double jeopardy standards were not applicable against the States.

(A) inserted (B) incorporated

(C) declared (D) enumerated

→ 答案：(B)

**考點提示：**

- **incorporation doctrine**（編入原則）：透過第十四修正案正當程序條款，將聯邦權利法案（Bill of Rights）逐條「編入」適用於各州。
- Palko v. Connecticut 是編入原則的經典案例：當事人主張第五修正案的禁止雙重危險（double jeopardy）應透過第十四修正案 **incorporated** 而適用於州，但法院不同意。
- 作答關鍵：看到「Fourteenth Amendment + 適用於 States」的脈絡 → 選 incorporated。
- 干擾選項：inserted（插入）接近但不是法律術語；declared（宣告）、enumerated（列舉）語意不符。

---

## 7. 緊急命令（Emergency Order / Decree）

**106 年第 67 題**

Article 2 of the Additional Articles of the R.O.C. Constitution states, in part, that the President may by resolution of the Executive Yuan Council, issue ___ and take all necessary measures to avert imminent danger affecting the security of the State or of the people or to cope with any serious financial crisis, notwithstanding the restrictions in Article 43 of the R.O.C. Constitution.

(A) discretionary order (B) emergency order

(C) restraining order (D) stop order

→ 答案：**(B)**

**114 年第 63 題**

The emergency decree issued by the President shall be presented to the Legislative Yuan for ___ within 10 days of issuance.

(A) ratification (B) response

(C) reconciliation (D) examination

→ 答案：**(A)**

**考點提示：**

- **emergency order / decree**（緊急命令）：我國增修條文第 2 條，總統經行政院會議決議後發布，以應對國家安全或重大財政危機。
- **ratification**（批准 / 追認）：緊急命令發布後 10 日內須送立法院追認，此為國會事後監督機制。
- 106 年與 114 年各考一次，前者考名稱填空，後者考立法院的角色（追認）。
- 干擾選項辨識：discretionary order（裁量命令）、restraining order（禁制令）、stop order（停止令）均非我國憲法用語。

---

## 8. 公民投票與罷免（Referendum & Recall）

**104 年第 63 題**

Pursuant to Article 12 of the (2005) Amendment of the Constitution of the R.O.C., amendment of the Constitution shall be initiated upon the proposal of one-fourth of the total members of the Legislative Yuan, passed by at least three-fourths of the members present at a meeting attended by at least three-fourths of the total members of the Legislative Yuan, and sanctioned by electors in the free area of the Republic of China at ___ held upon expiration of a six-month period of public announcement of the proposal, wherein the number of valid votes in favor exceeds one-half of the total number of electors; and the provisions of Article 174 of the Constitution (Main Text) shall not apply.

(A) an election (B) a recall

(C) an initiative (D) a referendum

→ 答案：**(D)**

**112 年第 65 題**

According to Article 17 of the Constitution, the people shall have the right of election, ___, initiative and referendum.

(A) reelection (B) recall

(C) revocation (D) replacement

→ 答案：**(B)**

**考點提示：**

- **referendum**（公民投票）：人民對特定議案直接投票。我國憲法增修條文第 12 條規定修憲案須經公民投票複決。
- **recall**（罷免）：選民於任期屆滿前免除民選公職人員。我國憲法第 17 條四大參政權：選舉（election）、罷免（recall）、創制（initiative）、複決（referendum）。
- 作答關鍵：112 年題直接考四大參政權的英文對照，務必熟記：election / recall / initiative / referendum。
- 干擾選項：revocation（撤銷）是法律行為用語；replacement（替換）非法律術語。

---

### 9. 違憲審查與憲法限制（Judicial Review & Constitutional Limits）

**111 年第 67 題**

Which of the following is not a constitutional limit on government power?
(A) Check and balance (B) Judicial review
(C) Ban on ex post facto laws (D) Presidential immunity
→ 答案：**(D)**

**111 年第 68 題**

In this case we are asked to reconsider Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494 U.S. 652 (1990). It has been noted that "Austin was a significant departure from ancient First Amendment principles." We agree with that conclusion and hold that stare decisis does not compel the continued ___ of Austin.
(A) resistance (B) forbearance
(C) disapproval (D) acceptance
→ 答案：**(D)**

**考點提示：**

- **judicial review**（違憲審查）：法院審查立法與行政行為是否合憲之權力，源自 Marbury v. Madison。此為「限制」政府權力的機制。
- **presidential immunity**（總統豁免權）：總統就職務行為享有民事豁免權。此為「保護」總統的制度，而非「限制」政府權力，故選 (D)。
- **stare decisis**（遵循先例）：法院應遵循先前判決，維持法律安定性。但本案法院認為 stare decisis 不要求繼續「接受」（acceptance）Austin 案的立場。
- 其他憲法限制概念：check and balance（制衡）、ban on ex post facto laws（禁止溯及既往法律）。

---

## 10. 政黨選區劃分（Partisan Gerrymandering）

**108 年第 64 題**

The U.S. Supreme Court is to decide whether there is a constitutional limit to the practice of ___. That is drawing legislative and congressional district lines to benefit the party in power.

(A) one person, one vote (B) partisan gerrymandering

(C) universal suffrage (D) voter intimidation

→ 答案：**(B)**

**考點提示：**

- **partisan gerrymandering**（政黨選區劃分）：操縱選區界線（district lines）以圖利特定政黨。
- 作答關鍵：看到 "drawing district lines" + "benefit the party" → 直接選 gerrymandering。
- 其他選項皆為選舉法概念但意義不同：one person, one vote（一人一票）、universal suffrage（普選權）、voter intimidation（選民脅迫）。

---

## 11. 憲法訴願（Constitutional Complaint）

**113 年第 68 題**

According to the Constitutional Court Procedure Act, after exhaustion of all ordinary judicial remedies, any person who believes that a final court decision that finds against him or her contravenes the Constitution may lodge a petition with the Constitutional Court for a judgment declaring the decision unconstitutional. This proceeding is called a ___.

(A) constitutional appeal (B) constitutional determination

(C) constitutional complaint (D) constitutional interpretation

→ 答案：**(C)**

**考點提示：**

- **constitutional complaint**（憲法訴願，德文 Verfassungsbeschwerde）：人民窮盡一般救濟途徑後，就終局裁判侵害基本權，向憲法法院提起之救濟。與我國憲法訴訟法之「裁判憲法審查」制度對應。
- 作答關鍵：看到 "exhaustion of all ordinary judicial remedies"（窮盡救濟）+ "final court decision contravenes the Constitution"（終局裁判違憲）→ 選 constitutional complaint。
- 干擾選項：constitutional interpretation（憲法解釋）是對法規的抽象審查，非針對個案裁判。constitutional appeal / determination 非標準法律用語。

---

## 12. 宣告違憲（Struck Down）

**111 年第 66 題**

The 1943 decision, West Virginia State Board of Education v. Barnette, ___ a law compelling public school students to salute the flag. Justice Jackson wrote that "[I]f there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion or other matters of opinion, or force citizens to confess by word or act their faith therein."

(A) upheld (B) struck down

(C) sustained (D) overhauled

→ 答案：**(B)**

> **考點提示：**
>
> - **struck down**（宣告違憲）：法院裁定法律違憲而使之無效。反義：upheld / sustained（維持合憲）。
> - 本案判旨：政府不得強制人民表達特定信仰，否則違反第一修正案。故「強制學生向國旗敬禮」的法律被 struck down。
> - 作答關鍵：Jackson 大法官的話表達出反對政府強制思想的立場 → 法律被推翻（struck down）。
> - **upheld**（維持）與 **struck down**（推翻）是一對反義詞，常見於憲法判決語境。

---

## 三、尚未獨立成段但曾出題之重要主題

以下主題在考古題中出現，但因出題方式較為零散，暫以詞彙表形式補充：

| 主題 | 年度與題號 | 關鍵詞彙 | 考點簡述 |
|---|---|---|---|
| 言論自由 | 104年第64題 | freedom of expression | 散布猥褻資訊被起訴，主張言論自由 |
| 猥褻規範 | 105年第59題、107年第66題 | obscene | 猥褻物品之規範須符合明確性原則 |
| 宗教自由 | 107年第67題 | free exercise of religion | 不得僅因宗教身分拒絕一般性利益 |
| 隱私權 | 106年第69題 | right of privacy | 釋字603號：指紋為個人重要資訊，受隱私權保護 |
| 商業條款 | 112年第67題 | interstate commerce, commerce clause | 國會有權規範影響州際商業之經濟活動 |
| 政府徵用 | 110年第69題 | appropriates | 法律允許他人進入私人土地構成違憲徵用 |

---

## 四、一試重點提示

1. **scrutiny（審查標準）**：最高頻考點，110-114 年幾乎每年必考，務必熟記三層審查及適用情形。
2. **due process**（正當法律程序）：分 substantive 與 procedural，常與第十四修正案一起考。
3. **equal protection**（平等保護）：與 suspect classification（可疑分類）、sex classifications（性別分類）連動。
4. **prior restraint**（事前限制）：推定違憲，言論自由核心考點。
5. **emergency order / ratification**（緊急命令 / 追認）：我國憲法考點，106 年與 114 年各考一次。
6. **美國憲法修正案編號**：
    - First → 言論、宗教、集會
    - Fourth → 搜索扣押
    - Fifth → 不自證己罪、雙重危險
    - Sixth → 對質詰問
    - Eighth → 禁止殘忍刑罰
    - Fourteenth → 正當程序、平等保護、編入原則
7. **incorporation doctrine**（編入原則）：聯邦權利法案透過第十四修正案適用於各州。
8. **constitutional complaint**（憲法訴願）：對應我國「裁判憲法審查」制度。
9. **struck down vs. upheld**：違憲判決常見用語，一對反義詞務必掌握。
10. **stare decisis**（遵循先例）：法院在特定情況下得推翻先例，111 年出題。